

시 정 사 항

1. 제 목 : 인지세 납부 관리업무 부적정

2. 관계기관 : C

3. 내 용 : 우리공단 Z 및 각 기관에서는 인지세법에서 정하는 바에 따라 재산에 관한 권리 등의 창설·이전 또는 변경에 관한 계약서나 이를 증명하는 그 밖의 문서를 작성할 때에는 인지세를 납부하고 있습니다.

「인지세법」 제3조(과세문서 및 세액) 및 제8조(납부)에 의하면 인지세는 과세문서에 「수입인지에 관한 법률」 제2조제1항에 따른 전자수입인지(이하 “전자수입인지”라 한다)를 첨부하여 납부한다. 다만, 대통령령으로 정하는 바에 따라 인지세액에 해당하는 금액을 납부하고 과세문서에 인지세를 납부한 사실을 표시함으로써 전자수입인지를 첨부하도록 규정하고 있습니다.

또한, 「국세기본법」 제47조의4(납부불성실·환급불성실가산세)에서는 인지세의 납부를 하지 아니하거나 과소 납부한 경우에는 납부하지 아니한 세액 또는 과소납부분(납부하여야 할 금액에 미달한 금액을 말한다.) 세액의 100분의 300에 상당하는 금액을 가산세로 부담하도록 정하고 있습니다.

따라서, 계약담당자는 인지세법에서 정한 과세대상 문서 작성 시 인지세 납부가 누락되지 않도록 관리하여야 하고, 「인지세법」 제10조(소인)에 따라 전자수입인지를 첨부하는 경우 「수입인지에 관한 법률」 제3조제2항에 따른 전자수입인지업무대행기관이 제공하는 정보통신망(전자수입인지를 판매하는 인터넷 사이트를 말한다)에 전자수입인지를 사용하였음을 입력하는 방식으로 소인(消印)하여야 합니다.

그런데, C 계약체결 현황을 확인한 결과, [표 1]과 같이 2015년 LED 조명등 교체공사 1건에 대하여 인지세 20,000원을 납부하지 않은 사실이 있으며

[표 1] 인지 미 첨부 계약목록

(단위:원)

계약일자	계약건명	계약금액	인지세액	비고
20151019	LED 조명등 교체공사	??,977,250	20,000	

[표 2]과 같이 2015년 양궁장 시트탄성포장재 공사 기초공사 등 7건에 대하여 소인(消印) 하지 않은 사실이 있습니다.

[표 2] 소인 미실시 계약목록

(단위:원)

계약일자	계약건명	계약금액	인지세액	비고
20150424	양궁장 시트탄성포장재 공사 기초공사	??,014,000	20,000	
20150601	급식위탁용역계약	???,716,000	150,000	
20150609	지하주차장 주차관제 시스템 공사	??,000,000	20,000	
20150629	센터 외부 축대 우수관 공사	??,440,000	20,000	
20150629	폐쇄회로텔레비전(CCTV) 설치공사	??,970,000	20,000	
20151201	C 시설관리 용역계약	???,740,000	150,000	
20160215	종합사격장 시설 보수공사	??,167,000	40,000	

4. 조치할 사항

○ C장은

- 미납한 인지세 20,000원은 관련자 책임 하에 납부하시고, 소인이 누락된 계약서는 소인을 완료하시기 바라며(시정), 향후 동일사례가 재발되지 않도록 관련자에 대하여는 「주의」 조치 하시기 바랍니다.(주의)

5. 관 련 자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
C	사무직5급	□19	■7	15.2.9~현재	좌동	
	사무직4급	□14	■5	12.7.18~현재	좌동	